

Mandatsnotiz Geschäftsführung

Mandantin ist PflegeZeit Saale GmbH, Merseburger Straße 41, 06110 Halle. Beschäftigte: 148, davon 112 in Pflege und Betreuung, 21 Verwaltung, 15 Hauswirtschaft. Geschäftsführerin ist Antje Korff. Anlass ist die geplante Vereinheitlichung der betrieblichen Altersversorgung zum 01.01.2027. Bisher existieren drei Schichten: Direktversicherungen aus 2004 bis 2018, eine arbeitgeberfinanzierte Zusage für Pflegedienstleitungen aus 2012 und seit 2020 Entgeltumwandlungsverträge über eine Pensionskasse.

Problem: Die Entgeltabrechnung hat bei Entgeltumwandlung nicht durchgehend den Arbeitgeberzuschuss berücksichtigt. Bei zehn Altverträgen wurde der Zuschuss nur gezahlt, wenn Beschäftigte aktiv nachfragten. Drei Beschäftigte in Elternzeit werden in der bAV-Liste gar nicht geführt. Eine Pflegedienstleitung beruft sich auf eine handschriftliche Zusage "100 EUR extra Rente" aus 2014. Die Geschäftsführung möchte wissen, ob sie das System vereinheitlichen kann, ohne alte Rechte zu verletzen.

Ziel: Beratungsmemo für Geschäftsführung und Personalabteilung, Umsetzungsplan für 2027, Kommunikationsentwurf an Beschäftigte und Prüfliste für die Lohnbuchhaltung. Kein aggressiver Sparkurs; die Mandantin will Nachzahlungen leisten, soweit sie rechtlich geboten und rechnerisch belastbar sind.

Fristen: Betriebsrat erwartet bis 20.07.2026 einen Vorschlag. Der Versicherer verlangt für Vertragsumstellungen zum 01.01.2027 eine Entscheidung bis 30.09.2026. Die nächste Lohnabrechnung läuft am 24.07.2026.

Bestandsaufnahme Durchführungswege

Direktversicherung Altbestand 2004 bis 2018: 63 Verträge bei Hanse Merkur Leben, überwiegend arbeitnehmerfinanziert, teilweise pauschal versteuert, Abschluss über früheren Versicherungsmakler Krauß. Unterlagen uneinheitlich. Bei 17 Verträgen fehlt die unterschriebene Entgeltumwandlungsvereinbarung in der Personalakte.

Arbeitgeberfinanzierte Zusage Pflegedienstleitung 2012: Schriftliche Versorgungsordnung "Leitung Plus". Danach zahlt die Arbeitgeberin 80 EUR monatlich in eine Direktversicherung für Pflegedienstleitungen nach bestandener Probezeit. Unklar ist, ob stellvertretende Leitungen einbezogen sind. Seit 2018 erhielten zwei stellvertretende Leitungen Zahlungen, andere nicht.

Pensionskasse 2020: Standardprodukt über SaalePension Pensionskasse AG. Entgeltumwandlung zwischen 40 und 250 EUR monatlich. Arbeitgeberzuschuss in der Mustervereinbarung vorgesehen, aber in der Lohnart 904 nur für 39 aktive Fälle automatisiert. Bei Teilzeitkräften wurden Zuschüsse rechnerisch gekürzt, obwohl die Umwandlung aus tatsächlichem Entgelt erfolgte.

Offene Kernfragen: Anspruch auf Entgeltumwandlung, Zuschusslogik bei ersparten Sozialversicherungsbeiträgen, Gleichbehandlung bei arbeitgeberfinanzierter Leitungsebene, Anpassungs- und Informationspflichten, Umgang mit Altzusagen, Dokumentation für Betriebsprüfung und Mitarbeiterkommunikation.

Altzusage Pflegedienstleitung, Auszug

Personalakte Karin Menzel, Eintritt 01.06.2013, Pflegedienstleitung Bereich Süd. In der Akte befindet sich ein Schreiben des damaligen Geschäftsführers Norbert Plath vom 18.11.2014:

Frau Menzel erhält ab Januar 2015 zusätzlich zu ihrem Gehalt eine betriebliche Altersversorgung. Wir zahlen monatlich 100 EUR für eine Direktversicherung. Diese Zusage ist Teil unseres Leitungspakets und bleibt bestehen, solange Frau Menzel als Pflegedienstleitung tätig ist.

Eine Versicherungsnummer ist nicht vermerkt. In den Lohnkonten 2015 bis 2017 findet sich eine Lohnart "bAV AG 100". Ab Januar 2018 wurde nur noch 80 EUR gezahlt. Frau Menzel fragte am 14.05.2026 per Mail nach und verlangt Nachzahlung von 20 EUR monatlich seit Januar 2018 zuzüglich Ausgleich für entgangene Rendite. Die Personalabteilung ist unsicher, ob das Schreiben als individuelle Zusage oder nur als Umsetzung der Versorgungsordnung gemeint war.

Weitere Auffälligkeit: Stellvertretende Pflegedienstleitung Cem Aydin erhielt ab 2019 80 EUR, stellvertretende Pflegedienstleitung Ilona Hase nicht. Beide hatten vergleichbare Aufgaben, aber Aydin übernahm zusätzlich Rufbereitschaft.

Arbeitnehmerfragen aus der Personalsprechstunde

1. Kann der Arbeitgeber meine Direktversicherung einfach beenden, wenn ich nicht zustimme?
2. Bekomme ich den Zuschuss rückwirkend, wenn er seit 2020 falsch abgerechnet wurde?
3. Muss ich bei Teilzeit denselben Zuschussanteil bekommen wie Vollzeitkräfte?
4. Was passiert mit der bAV während Elternzeit oder längerer Krankheit?
5. Warum erhält eine stellvertretende Pflegedienstleitung eine arbeitgeberfinanzierte Zusage und eine andere nicht?
6. Ist der Wechsel von der Direktversicherung zur Pensionskasse für mich nachteilig?
7. Kann ich die Entgeltumwandlung wegen hoher Inflation aussetzen?
8. Was passiert bei Arbeitgeberwechsel in einen anderen Pflegedienst?
9. Muss ich später Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge auf die Betriebsrente zahlen?
10. Gibt es eine klare Beispielrechnung für 80 EUR Umwandlung und 120 EUR Umwandlung?

Notiz Personalabteilung: Die Fragen sollen nicht einzeln beantwortet werden, bevor die rechtliche Linie steht. Kommunikationsentwurf muss zwischen rechtlichem Mindestanspruch, freiwilliger Nachzahlung und Kulanz unterscheiden.

Beratungsmemo Entwurf

Ausgangslage: PflegeZeit Saale GmbH hat kein einheitliches bAV-System. Die Altverträge sind nicht per se falsch, aber die Dokumentation und die Zuschusslogik sind lückenhaft. Für die weitere Beratung sind drei Ebenen zu trennen: bestehende individual- oder kollektivrechtliche Zusagen, gesetzlicher beziehungsweise vertraglicher Zuschuss bei Entgeltumwandlung und zukünftige Versorgungsordnung.

Erste Einschätzung: Die handschriftliche beziehungsweise schriftliche Zusage an Karin Menzel ist ernst zu nehmen. Der Wortlaut spricht eher für eine individuelle Zusage von 100 EUR monatlich, nicht nur für die allgemeine Versorgungsordnung mit 80 EUR. Vor einer Nachzahlung ist zu prüfen, ob die Versicherung tatsächlich nur 80 EUR erhielt und ob Lohnunterlagen eine spätere Änderungsvereinbarung enthalten.

Bei den Entgeltumwandlungsfällen muss die Lohnabrechnung jeden Vertrag einzeln prüfen. Die Zahlung nur auf Nachfrage ist kein tragfähiges System. Für die Vergangenheit sollte eine Nachberechnung mit klarer Bagatellgrenze, Belegliste und Freigabe der Geschäftsführung vorbereitet werden. Die Personalabteilung braucht eine Matrix: Umwandlungsbetrag, ersparte Sozialversicherungsbeiträge, gezahlter Zuschuss, Differenz, Verjährungsrisiko, Kommunikationslinie.

Für die Zukunft empfiehlt sich eine kurze Versorgungsordnung mit Durchführungsweg, Anspruchsberechtigung, Zuschussmechanik, Teilzeit- und Ruhensfällen, Arbeitgeberwechsel, Informationsprozess und jährlicher Kontrollliste. Altzusagen sollten in einer Anlage dokumentiert und ausdrücklich nicht versehentlich abgelöst werden.

Umsetzungsplan 2027

Bis 10.07.2026: vollständige Vertragsliste von Versicherer und Pensionskasse abrufen. Verantwortlich: Personalabteilung Stoll. Bis 15.07.2026: Lohnarten 904, 905 und 912 mit tatsächlicher Entgeltumwandlung abgleichen. Verantwortlich: Entgeltabrechnung Schramm. Bis 20.07.2026: Betriebsrat Kurzpapier mit Ampelmatrix übergeben. Bis 31.07.2026: Altsagen Leitungsebene rechtlich bewerten, insbesondere Menzel, Aydin, Hase. Bis 15.08.2026: Nachzahlungsberechnung vorbereiten. Keine Zusage an Beschäftigte ohne Geschäftsführungsfreigabe. Bis 30.09.2026: Entscheidung Versicherer/Pensionskasse über künftigen Durchführungsweg. Bis 15.10.2026: Mitarbeiterinformation und Sprechstundenplan. Ab 01.01.2027: neue Versorgungsordnung und monatliche Kontrollliste.

Risiken: Gleichbehandlung in Leitungsebene, fehlerhafte Zuschusszahlung, unklare Ablösung, fehlerhafte Beratung einzelner Beschäftigter. Nicht als Risiko überzeichnen: bloße Existenz mehrerer Durchführungswege.

Entwurf Mitarbeiterinformation

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir überprüfen derzeit unsere betriebliche Altersversorgung. Anlass ist, dass in den vergangenen Jahren unterschiedliche Vertragsgenerationen entstanden sind. Ziel ist ein verständliches, einheitlich dokumentiertes und korrekt abgerechnetes System ab 2027. Bestehende Verträge werden nicht ohne individuelle Prüfung beendet.

Wer bereits Entgelt in eine betriebliche Altersversorgung umwandelt, erhält in den kommenden Wochen eine persönliche Übersicht. Darin werden Umwandlungsbetrag, Arbeitgeberzuschuss und bisherige Abrechnung dargestellt. Sollten sich Differenzen ergeben, werden wir diese transparent prüfen und korrigieren.

Beschäftigte mit älteren arbeitgeberfinanzierten Zusagen erhalten gesonderte Informationen. Während Elternzeit, Krankheit oder Teilzeit gelten besondere Regeln, die wir ebenfalls einzeln darstellen.

Bitte sehen Sie bis zur persönlichen Übersicht von Einzelanfragen an die Lohnbuchhaltung ab, soweit keine Frist läuft. Der Betriebsrat wird in den Prozess eingebunden. Für August planen wir Sprechstunden.

Geschäftsführung PflegeZeit Saale GmbH

Datei: 05_betriebsrat_mail.eml

Von	betriebsrat@pflegezeit-saale.example
An	antje.korff@pflegezeit-saale.example
Datum	Thu, 25 Jun 2026 16:05:00 +0200
Betreff	bAV-Vereinheitlichung und Mitarbeiterfragen

Hallo Frau Korff,

der Betriebsrat bittet darum, die geplante neue Versorgungsordnung nicht nur als Sparmaßnahme vorzulegen. In der Belegschaft kursiert bereits, dass Altverträge gekündigt werden sollen. Außerdem fragen mehrere Kolleginnen, warum bei Entgeltumwandlung manche 15 Prozent Zuschuss sehen und andere gar nichts.

Wir brauchen bis zum 20.07.2026 eine Übersicht: Wer ist betroffen, was bleibt, was wird nachgezahlt, wie werden Elternzeit und Teilzeit behandelt, und ob die alten Leitungspakete sicher sind. Bitte auch verständlich, nicht nur Versicherungssprache.

Viele Grüße

Maik Lehmann

Betriebsratsvorsitzender

Datei: 04_lohndaten_bav_zuschuss.csv

Personalnummer	Name	Eintritt	Umwandlung_EUR	AG_Zuschuss_Gezahlt_EUR	AG_Zuschuss_Erwartet_EUR	Besonderheit
1021	Karin Menzel	2013-06-01	0	80	100	Altzusage Leitung
1088	Cem Aydin	2017-09-01	120	18	18	stellvertretende Leitung
1094	Ilona Hase	2017-11-15	120	0	18	stellvertretende Leitung ohne Zuschuss
1140	Lena Prager	2020-02-01	80	12	12	Teilzeit 30 Stunden
1166	Mustafa Kilic	2021-05-01	150	0	22.50	Entgeltumwandlung ohne Zuschuss
1202	Rita Olschewski	2022-03-01	60	9	9	Elternzeit ab 2026-04
1218	Sven Berger	2023-01-01	250	37.50	37.50	volle Automatik
1250	Nadja Wolf	2024-08-15	40	0	6	Minijob mit Aufstockung

Datei: 09_risikoampel.csv

Thema	Risiko	Stufe	Sofortmaßnahme
Altzusage Menzel	individuelle 100-EUR-Zusage möglich	rot	Personalakte und Versicherungsbeiträge 2015-2026 prüfen
Zuschuss Entgeltumwandlung	uneinheitliche Zahlung	rot	Lohnartenexport und Nachberechnung
Stellvertretende Leitung	Gleichbehandlung unklar	gelb	Aufgabenprofile Aydin Hase vergleichen
Elternzeit	fehlende Kommunikation	gelb	Ruhen und Wiederaufnahme schriftlich klären
Teilzeit	pauschale Kürzung	gelb	Umwandlungsbezogene Berechnung prüfen
Neue Versorgungsordnung	Ablösung Altzusagen	rot	Bestandsschutzanlage erstellen
Mitarbeiterkommunikation	Gerüchte ueber Kündigung	gelb	Betriebsrat vorab informieren